

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2440/2532

อัยการ กาญจนบุรี
นาง สาคร พรหมมณี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 75, มาตรา 76

กัญชาแห้งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นกัญชาแห้งจำนวน
เดียวกันกับกัญชาแห้งถุงใหญ่ที่จำเลยผลิตโดยการแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กเพื่อสะดวก
ในการจำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 26, 75, 76, 102 ฯลฯ ระบุของกลางจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานผลิตกัญชาและฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย เรียงกระทงลงโทษรวม 2 กระทงจำคุก 6 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี
ของกลางระบุจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็น
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก 2 ปีลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งคงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดสองกรรมนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยผลิตกัญชาโดยการแบ่งบรรจุกัญชาแห้งจากถุง ใหญ่แยกบรรจุเป็นถุงเล็ก จำนวน 99 ถุง ส่วนกัญชาที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้ใน ความครอบครองเพื่อจำหน่าย โจทก์บรรยายว่าจำเลยมีกัญชาแห้งดังกล่าวจำนวน 1 ถุง ใหญ่และกัญชาถุงเล็กจำนวน 99 ถุง จึงเป็นที่เห็นได้ว่ากัญชาที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมี ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยเอามาจากที่ใดอื่นอีก หาก แต่เป็นกัญชาแห้งจำนวนเดียวกันกับกัญชาแห้งถุงใหญ่ที่จำเลยแบ่งแยกออกมาบรรจุ เป็นถุงเล็กเพื่อสะดวกในการจำหน่ายนั่นเอง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิด กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้อง ด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ